

19 JUIN 2012

Déposé au Greffe le

N°A 1740



11600701

HFB/AB/AB2

L'AN DEUX MILLE DOUZE ,

Le ONZE AVRIL,

A CAHORS (Lot), 215 rue Victor-Hugo,

PARDEVANT Maître Hélène FERRIZ-BRUNEAU Notaire soussigné,
membre de la société civile professionnelle «Germain FERRIZ, Marie-Hélène
KRAFT-FAUGERE, Hélène FERRIZ-BRUNEAU et Pierre-Louis SENNAC, notaires
associés », titulaire d'un office notarial à CAHORS (Lot), 215 rue Victor Hugo,

ONT COMPARU

- "DONATEUR" - :

Monsieur Serge Charles **DUMAS**, Chef d'Entreprise, et Madame Marie-Pierre Elvire **BRIZZI**, Salariée, son épouse, demeurant ensemble à MONTAUBAN (82000), 38 rue du Lycée,

Nés savoir :

Monsieur **DUMAS** à MONTPELLIER (34000) le 27 février 1962,

Madame **BRIZZI** à GIEN (45500) le 28 mai 1964,

Mariés sous le régime de la séparation de biens pure et simple défini par les articles 1536 et suivants du Code civil aux termes du contrat de mariage reçu par Maître Colette LAVAYSSIERE, Notaire à FIGEAC (Lot), le 17 avril 1990, préalable à leur union célébrée à la mairie de BESSENS (82700), le 23 juin 1990.

Ce régime n'a subi aucune modification conventionnelle ou judiciaire depuis.

Monsieur est de nationalité française.

Madame est de nationalité française.

Résidents au sens de la réglementation fiscale.
sont présents à l'acte.

Ci-après dénommé le "**DONATEUR**"

- "DONATAIRE" - :

Mademoiselle Manon Camille **DUMAS**, Etudiante, demeurant à MONTAUBAN (82000) 38 rue du Lycée,

Née à TOULOUSE (31000) le 5 décembre 1989,

Célibataire.

De nationalité française.

29

4D

HF

RED

Résidente au sens de la réglementation fiscale.
est présente à l'acte.

Ci-après dénommée le "**DONATAIRE**",

SEULE ENFANT du "**DONATEUR**" et sa seule présomptive héritière.

EXPOSE

Constitution de la société AIR SYSTEM SERVICE

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 27 décembre 1989, enregistré, il a été constitué, la société à responsabilité limitée AIR SYSTEM SERVICE, au capital de 7.622,45 Euros, dont le siège social est à MONTAUBAN (82000), 38 rue du Lycée, identifiée au SIREN sous le numéro 352890354 et immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de MONTAUBAN.

La société a pour objet :

"- la conception, la réalisation, la commercialisation d'ensembles mécaniques et de filtres.

- le régénération de filtres, nettoyage de circuit d'air.

- le prestation de service : main d'œuvre spécialisée dans l'assemblage mécanique,

- le transport de marchandises et d'équipements mécaniques.

- la possession et à la détention des titres ou valeurs mobilières de filiales ou des participations de sociétés dans lesquelles elle se réserve d'intervenir pour contrôler la gestion sans pour autant devenir un établissement financier.

- la gestion des ressources et des disponibilités du groupe, l'animation, la conduite de la politique générale et le contrôle des filiales, tout en pouvant à titre interne rendre à cesdites filiales, des services administratifs, juridiques, comptables ou financiers (art.12,3° Loi du 24 janvier 1984) et notamment s'en porter garante ou caution.

- la prise de tous intérêts par tous moyens, notamment création de tous groupements ou organismes et études.

- l'acquisition, l'administration, la mise en valeur, la gestion et l'exploitation par bail, crédit bail, location, sous location ou autrement, de tout immeuble situé tant en France qu'à l'étranger."

Un extrait K bis de ladite société est demeuré ci-annexé aux présentes après mention.

Annexe n° 1

Gérant de la société

Le gérant de la société est Monsieur Serge Charles DUMAS, plus amplement dénommé ci-dessus.

Capital social

Le capital a été fixé à la somme de 7.622,45 Euros, divisé en 200 parts, de 38,11 Euros chacune, numérotées de 1 à 200, intégralement libérées et réparties de la façon suivante :

- à Madame Marie-Pierre DUMAS née BRIZZI,

99 parts, numérotées de 1 à 99, ci 99 parts

- à Monsieur Serge DUMAS,

101 parts, numérotées de 100 à 200, ci 101 parts

Egal au nombre de parts composant le capital social 200 parts

Clause d'agrément

Les statuts de la société prévoient un agrément préalable dans l'hypothèse des présentes.

SS

MD

HF

RED

Cet agrément a été obtenu aux termes d'une délibération de l'assemblée générale des membres de la société régulièrement convoquée en date du 02 avril 2012, dont une copie certifiée conforme par le représentant légal de ladite société est demeurée ci-jointe et annexée après mention.

Annexe n° 2

DONATION

Le DONATEUR fait donation, selon les modalités ci-après exprimées, au DONATAIRE, qui accepte expressément, de :

LA NUE-PROPRIETE de :

DESIGNATION

48 parts sociales, entièrement libérées, de la société dénommée **AIR SYSTEM SERVICE**, société à responsabilité limitée au capital de 7.622,45 EUR, dont le siège est à MONTAUBAN (82000), 38 rue du Lycée, identifiée au SIREN sous le numéro 352890354 et immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de MONTAUBAN,

Soit 24 parts sociales données par Monsieur numérotées de 100 à 123,

Soit 24 parts sociales données par Madame numérotées de 1 à 24,

Le **DONATEUR** déclare que la valeur actuelle d'une part s'élève à 41.883 euros (QUARANTE ET UN MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT TROIS EUROS) en pleine propriété.

EVALUATION

La valeur en toute propriété est de : DEUX MILLIONS DIX MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT QUATRE EUROS,

ci

2010384,00 EUR

L'usufruit du **DONATEUR** portant sur la moitié des biens est évalué, eu égard à son âge, à 6/10èmes,

soit : SIX CENT TROIS MILLE CENT QUINZE EUROS ET VINGT CENTIMES,

ci

603115,20 EUR

L'usufruit de la **DONATRICE** portant sur la moitié des biens est évalué, eu égard à son âge, à 6/10èmes,

soit : SIX CENT TROIS MILLE CENT QUINZE EUROS ET VINGT CENTIMES,

ci

603115,20 EUR

Soit pour la **NUE-PROPRIETE** donnée eu égard à l'âge du **DONATEUR**, une valeur de HUIT CENT QUATRE MILLE CENT CINQUANTE TROIS EUROS ET SOIXANTE CENTIMES

ci

804153,60 EUR

MODALITES DE LA DONATION

CARACTERISTIQUE DE LA DONATION

La présente donation est faite par le **DONATEUR** en avancement de part successorale.

Les parties précisent qu'elles n'entendent apporter aucune dérogation aux règles légales relatives au rapport à faire par le **DONATAIRE** à raison de la présente donation, conformément à l'article 860, alinéas 1 et 2, du Code civil.

Sd

MD

HF

MD

Le **DONATEUR** interdit au **DONATAIRE** d'effectuer son rapport en nature.

RESERVE DU DROIT DE RETOUR

Le **DONATEUR** fait réserve expresse à son profit du droit de retour sur le ou les **BIENS** présentement donnés ou sur ceux qui en seront la représentation, conformément aux articles 951 et 952 du Code civil, pour le cas où le **DONATAIRE** viendrait à décéder sans postérité avant lui, et, pour le cas encore, où les enfants ou descendants du **DONATAIRE** viendraient eux-mêmes à décéder sans postérité avant le **DONATEUR**, quelle que soit l'origine de la filiation.

En cas d'accroissement du bien donné par accession, le droit de retour joue sur la chose dans son état au jour du décès du **DONATAIRE**. Toutefois la succession du **DONATAIRE** a alors droit à une indemnité selon l'article 555 du Code civil troisième alinéa.

Toutefois, le **DONATEUR** pourra exercer à son choix le droit de retour simplement en valeur, et si ce bien a été aliéné soit sur sa valeur au jour de son aliénation ou si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, sur la valeur de ce nouveau bien à l'époque du décès du **DONATAIRE** d'après son état au jour de l'aliénation.

INTERDICTION D'ALIENER

Le **DONATEUR** interdit formellement au **DONATAIRE**, qui s'y soumet, toutes mutations du ou des **BIENS** présentement donnés pendant sa vie, à peine de nullité desdits actes et même de révocation des présentes, sauf accord exprès préalable dudit **DONATEUR**.

INTERDICTION DE NANTIR

Le **DONATEUR** interdit formellement au **DONATAIRE**, qui s'y soumet, toutes mises en garantie du ou des **BIENS** présentement donnés pendant sa vie, à peine de nullité desdits actes et même de révocation des présentes, sauf accord exprès préalable dudit **DONATEUR**.

CONDITIONS SPECIFIQUES AU BIEN DONNE

PROPRIETE - JOUISSANCE

Le **DONATAIRE** sera propriétaire des **BIENS** présentement donnés à compter de ce jour.

Il en aura la jouissance à compter du jour de l'extinction de l'usufruit réservé par le **DONATEUR**.

Conditions de l'usufruit réservé

L'usufruit s'exercera selon les règles du Code civil et celles ci-après.

L'usufruitier n'aura droit qu'aux bénéfices distribués des titres objet des présentes, ainsi qu'à ceux des titres acquis grâce à des bénéfices non distribués, et ce à concurrence des bénéfices non distribués utilisés pour l'acquisition.

L'usufruit n'a pas de droit sur les réserves ni sur les titres pouvant en être la représentation.

Démembrement et droit de vote

Lorsque les parts sociales font l'objet d'un démembrement - usufruit d'une part et nue-propriété d'autre part - le droit de vote est réparti comme indiqué à l'article 11 des statuts ci-après relaté :

"Si des parts appartiennent à une personne en usufruit et à une ou plusieurs personnes en nue-propriété, les parts seront valablement représentées par le nu-propriétaire quelle que soit la nature des décisions à

58

HD

HF

RED

prendre, sauf pour les décisions concernant l'affectation des résultats où le droit de vote est réservé à l'usufruitier. Pour le calcul de la majorité en nombre l'usufruitier et le nu-propiétaire ne comptent que pour un associé".

En ce qui concerne le droit de participer aux délibérations et décisions collectives, le **DONATEUR** et le **DONATAIRE** nomment en qualité de mandataire commun : Mademoiselle Manon DUMAS, la nue-propiétaire.

Réversion d'usufruit

Les **DONATEURS** font réserve expresse à leur profit et au profit du survivant d'entre eux de l'entier bien présentement donné, sans réduction au décès du prémourant.

Cet usufruit s'éteindra automatiquement au décès du survivant.

Il est précisé que l'exercice par le conjoint survivant de l'usufruit résultant de la présente donation préjudiciera, le moment venu, à l'exercice par lui-même de l'usufruit prévu par l'article 757 du Code civil, si cela est son option. Conformément à l'article 758-6 du Code civil, la donation d'usufruit résultant des présentes s'imputera sur ses droits en usufruit dans la succession.

Le Notaire soussigné a porté en tant que de besoin à la connaissance des parties les dispositions du premier alinéa de l'article 265 du Code civil : « *Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme* ».

Les **DONATEURS** déclarent avoir parfaite connaissance des conséquences de la présente réversion tant civiles que fiscales par les explications qui lui ont été données par le Notaire soussigné, vouloir dès à présent se soumettre aux conditions et conséquences de cet usufruit, et **accepter expressément ladite réversion**.

Application des règles de la subrogation réelle à la constitution d'usufruit

En cas d'apports des titres présentement donnés à une autre société avec l'accord exprès du **DONATEUR**, l'usufruit réservé se reportera en vertu des règles de la subrogation réelle conventionnelle sur les titres nouvelles acquis en remploi.

En cas de cession des titres présentement donnés ou de tous biens qui leur seraient subrogés avec l'accord exprès du **DONATEUR**, le **DONATAIRE** s'interdit, sauf accord exprès de l'usufruitier, à demander le partage en pleine propriété du prix représentatif de ceux-ci. Il devra, au contraire, remployer le produit de ces aliénations dans tous les biens dont l'acquisition pourrait être décidée par le seul usufruitier, afin de permettre le report des droits de ce dernier sur les titres nouvelles acquis.

Dans l'hypothèse où les sommes seraient placées sur un compte portant intérêts, l'usufruitier percevra seul les intérêts.

FISCALITE

DECLARATIONS FISCALES

Donations antérieures :

Le **DONATEUR** déclare qu'il n'a consenti aucune donation au **DONATAIRE** sous quelque forme que ce soit, au cours des dix années antérieures à ce jour, à l'exception de :

D'une donation de somme d'argent d'un montant de 100.000,00 Euros par Monsieur au profit de Mademoiselle Manon DUMAS et d'une donation de somme d'argent d'un montant de 100.000,00 Euros par Madame au profit de Mademoiselle Manon DUMAS d'un montant de 100.000,00 Euros, suivant acte reçu par Germain FERRIZ, notaire à CAHORS (Lot), le 29 juillet 2009, enregistré à la Recette des Impôts de CAHORS, le 11 août 2009, bordereau 926, case 4.

L'abattement utilisé pour chacune des deux donations de somme d'argent est de 100.000 Euros.

Sy MD HF MLD

Nombre d'enfants du DONATEUR :

Le **DONATEUR** déclare ne pas avoir d'autre enfant que le **DONATAIRE** aux présentes.

Nombre d'enfants du DONATAIRE :

Le **DONATAIRE** déclare qu'il n'a pas d'enfant.

Abattements :

Le **DONATAIRE** déclare vouloir bénéficier pour le présent acte de donation, des abattements prévus par les articles 777, 779, 780 et suivants, 790, 793 et suivants du Code général des impôts, dans la mesure de leur applicabilité aux présentes.

Application de l'article 787 B du Code général des impôts

Les titres sus-désignés de la société dénommée **AIR SYSTEM SERVICE**, société à responsabilité limitée au capital de 7.622,45 EUR, dont le siège est à MONTAUBAN (82000), 38 rue du Lycée, identifiée au SIREN sous le numéro 352890354 et immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de MONTAUBAN, ont fait l'objet, d'un engagement collectif de conservation d'une durée minimale de deux ans en cours au jour des présentes, par acte en date du 7 avril 2011, enregistré à la Recette des Impôts du Tarn et Garonne, le 13 mai 2011, bordereau n°2011/1688, Case n°9, Ext 1678. **Annexe n° 3**

A l'appui de cette déclaration est demeurée annexée une attestation de la société certifiant que le **DONATEUR** seuls ou avec son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité :

1° - est partie à un engagement collectif de conservation d'une durée minimale de deux ans en cours au jour de la donation et qui, depuis sa prise d'effet, a porté sur des titres représentant au moins 34 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres de la société, pourcentage ramené à 20% si les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé ;

2° - détient à ce jour le quota de titres ;

3° - exerce l'une des fonctions de direction énumérées au paragraphe 3 ci-dessous.

Pour l'application des pourcentages sus-indiqués, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation sus-visé et auquel elle a souscrit.

Annexe n° 4

Le **DONATAIRE** demande, en conséquence de ce qui précède, le bénéfice de l'exonération des trois quarts de la valeur de ces titres tel que prévu à l'article 787 B du Code général des impôts.

Pour l'application de ce dispositif, il s'engage à :

1 - Respecter l'engagement de conservation souscrit par le **DONATEUR** relativement aux titres dont il s'agit, cet engagement expirant le 12 mai 2013, l'engagement de conservation des titres est conclu pour une durée initiale de deux ans commençant à courir à compter de l'enregistrement de l'acte ;

2 - S'engager à conserver, après l'expiration de l'engagement de conservation ci-dessus, les titres à lui donnés aux présentes pendant une durée de quatre années, cet engagement expirant le 11 mai 2017, le donataire devant s'engager à titre individuel à conserver les titres lui revenant jusqu'à l'expiration de l'engagement ci-dessus visé, puis pendant au moins quatre ans à compter de la date d'expiration de cet engagement ;

3 - Exerccer ou que l'un des associés ayant souscrit l'engagement collectif exerce pendant les trois années qui suivent la donation, au sein de ladite société :

- s'il s'agit d'une société de personnes, son activité principale ;

VS HD HTF YED

- s'il s'agit d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés, l'une des fonctions de direction énumérées au 1° de l'article 885 O bis du Code général des impôts.

4 - S'interdire pendant la période de quatre ans sus-visée toute cession à titre gratuit ou à titre onéreux, échange ou apport portant sur tout ou partie de ces titres reçus aux présentes. Toutefois, la donation à un descendant du donateur ne remettra pas en cause l'exonération partielle lorsque le ou les donataires poursuivent l'engagement jusqu'à son terme.

5 - Souscrire ces engagements de conservation pour lui et ses ayants-cause par décès. S'il s'agit d'un décès les héritiers, pour bénéficier de ce régime, devront souscrire dans les six mois du décès un engagement à la fois collectif et individuel de conservation.

L'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause en cas de non-respect de l'engagement de conservation causé par un apport de titres à une société holding qui a pour objet exclusif la gestion des participations qu'elle détient dans la société cible et dans les sociétés du même groupe ayant une activité similaire, connexe ou complémentaire.

Le DONATAIRE déclare :

- être informé que le maintien de cette exonération partielle de droits est subordonné à la remise par lui, dans les trois mois qui suivent le 31 Décembre de chaque année, à la direction des services fiscaux du lieu d'enregistrement de l'acte de donation d'une attestation établie par la société certifiant que :

- l'engagement collectif de conservation souscrit par le donateur repris par le donataire est en cours ;

- cet engagement continue de porter effectivement sur le pourcentage mentionné au b de l'article 787 du Code général des impôts et sur le nombre de titres prévus lors de la souscription. ;

- être informé des sanctions fiscales encourues en cas de non respect de l'engagement fiscal.

Il est fait observer que la loi de finances rectificative pour 2011 apporte les modifications suivantes :

- la possibilité d'admettre un nouvel associé dans l'engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans ;

- en cas de non-respect de l'engagement de conservation par l'un des signataires, la possibilité pour les autres signataires de conserver le bénéfice de l'exonération partielle dans la mesure où ils détiennent le pourcentage de titres exigé par le texte et les conservent jusqu'au terme de l'engagement, où si le cessionnaire s'associe à eux pour former le pourcentage de titres nécessaires, dans ce dernier cas l'engagement collectif de conservation est reconduit pour une durée de deux ans pour l'ensemble des signataires.

La transmission aux présentes s'effectuant en nue-propriété, l'exonération ne joue dans cette hypothèse que si les droits de vote de l'usufruitier dans la société sont statutairement limités aux décisions concernant l'affectation des bénéfices.

Evaluation :

Les parties déclarent :

- Donation par Monsieur :

Par application de l'article 787 B du Code Général des Impôts,
Que le **BIEN** a une valeur transmise de CENT MILLE CINQ CENT DIX NEUF EUROS VINGT CENTIMES (100.519,20 EUR).

- Donation par Madame :

Par application de l'article 787 B du Code Général des Impôts,
Que le **BIEN** a une valeur transmise de CENT MILLE CINQ CENT DIX NEUF EUROS VINGT CENTIMES (100.519,20 EUR).

Sy

MD

HR

RLD

Extrait Kbis

IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS

Extrait du 21 Février 2012

Le 11 AVR. 2012

IDENTIFICATION

Dénomination sociale : AIR SYSTEM SERVICE
Numéro d'identification : R.C.S. MONTAUBAN 352 890 354 - N° de Gestion 90 B 7
Date d'immatriculation : 09 Janvier 1990

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA PERSONNE MORALE

Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Capital : 7 622.45 EUR (fixe)
Adresse du siège : 38, rue du Lycée - 82000 Montauban
Durée de la société : 99 ans du 09 Janvier 1990 au 08 Janvier 2089
Date de clôture de l'exercice : 31 Décembre
Dépôt de l'acte au greffe : le 09 Janvier 1990 sous le numéro 18
Journal d'annonces légales : LA DEPECHE DU MIDI, le 30 Décembre 1989

ADMINISTRATION

Gérant(e) : Monsieur DUMAS Serge Charles
né(e) le 27 Février 1962 à MONTPELLIER (34), de nationalité FRANCAISE
demeurant 46, MPASSE DES JARDINS - 82170 BESSENS

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL

Origine de l'activité ou de l'établissement : Création
Activité : Conception, réalisation, commercialisation d'ensembles mécaniques et de filtres, la régénération de filtres, nettoyage de circuit d'air, la prestation de service, main d'oeuvre spécialisée dans l'assemblage mécanique, le transport de marchandises et équipements mécaniques possession et détention des titres ou valeurs mobilières de filiales ou de participations, gestion des ressources et des disponibilités du groupe, animation du groupe, contrôle des filiales.
Adresse : 38, rue du Lycée - 82000 Montauban
Date de début d'exploitation : 10 Mars 1990
1er avis publié au B.O.D.A.C.C. : le 13 Février 1990
Mode d'exploitation : Exploitation directe

FIN DE L'EXTRAIT COMPRENANT 1 PAGE(S)

TOUTE MODIFICATION OU FALSIFICATION DU PRESENT EXTRAIT EXPOSE A DES POURSUITES PENALES. SEUL LE GREFFIER EST LEGALEMENT HABILITE A DELIVRER DES EXTRAITS SIGNES EN ORIGINAL. TOUTE REPRODUCTION DU PRESENT EXTRAIT, MEME CERTIFIEE CONFORME, EST SANS VALEUR.

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME ET DELIVRE LE

21/02/2012

LE GREFFIER

